

Hinweis / Notice

Akte: beamtenrecht-dienstunfall-burnout-wiedereingliederung-hafenpolizei

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

19_chat_groessen_tarnow_februar.txt

Chat-Export Messenger, gesichert am 10.07.2026 durch die Bevollmächtigte

Teilnehmer: Uwe Größen, Lena Tarnow (Polizeikommissarin, Wasserschutzstreife Nordkai)

[15.02.2026, 10:41] Lena Tarnow: Uwe, ich wollte nochmal danke sagen. Wenn du mich gestern nicht weggezogen hättest, wäre der Tanklaster mir voll reingefahren. Mir zittern heute noch die Knie.

[15.02.2026, 10:58] Uwe Größen: Passt schon. Hauptsache dir ist nichts. Hab eh kaum geschlafen, war ne lange Nacht.

[15.02.2026, 11:02] Lena Tarnow: Bis 2 Uhr oder? Schreibst du das mit dem Laster eigentlich in die Meldung? Maaßen hat mich noch nix gefragt.

[15.02.2026, 11:15] Uwe Größen: Steht in der Einsatzmeldung nur als Randnotiz. Ich hatte um 23 Uhr keinen Nerv mehr für Formulare, ehrlich gesagt.

[19.02.2026, 21:34] Uwe Größen: Sag mal, hast du das auch, dass du das Piepen von dem Rückfahrwarner noch hörst? Ich schrecke nachts davon hoch. Drittes mal diese Woche.

[19.02.2026, 21:40] Lena Tarnow: Bei mir gehts inzwischen. Uwe, red mal mit jemandem. Es gibt doch die Ansprechstelle beim Präsidium.

[19.02.2026, 21:47] Uwe Größen: Mal sehen. Nächste Woche stehen wieder zwei Zusatzschichten an, Petersen ist immer noch krank. Danach vielleicht.

[03.03.2026, 07:12] Uwe Größen: Kannst du heute meine Frühbesprechung übernehmen? Ich krieg seit 4 Uhr kein Auge mehr zu und mir ist schwindelig.

[03.03.2026, 07:15] Lena Tarnow: Mach ich. Meld dich bitte krank und fahr nicht selber. Soll ich dich beim Doc anmelden?

[03.03.2026, 07:31] Uwe Größen: Nein, geht schon. Nur heute nicht.

[28.04.2026, 18:03] Lena Tarnow: Man sieht dich gar nicht mehr. Alles ok bei dir?

[28.04.2026, 19:22] Uwe Größen: Bin krankgeschrieben, länger. Mehr per Telefon, nicht hier im Chat.

[09.07.2026, 16:05] Lena Tarnow: Hab gehört du fängst bald stundenweise wieder an. Wenn ich für den Bericht was bestätigen soll, mit dem Laster am Kai 24, sag Bescheid. Ich erinnere mich genau.

Ende des Exports

05-mail-dienststelle-fuersorge.eml

Von	Dienstgruppenleitung <leitung@nordhafen-polizei.de>
An	Personalstelle <personal@nordhafen-polizei.de>
Datum	Mon, 18 May 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Karla Behrens / Wiedereingliederung und Einsatzplanung

Hallo,

Karla möchte wiederkommen, aber bitte nicht sofort in die Nachtschichten. Ich halte sie für belastbar, wenn wir das vernünftig machen. Was nicht geht: erst sagen, psychisch ist das privat, und sie dann im nächsten Satz wieder in Gefahrgut schicken. Das versteht niemand in der Gruppe.

Bitte klärt auch, ob die Therapiekosten jetzt über Unfallfürsorge, Beihilfe oder PKV laufen. Sie hängt seit Monaten zwischen den Systemen.

Gruß
Marten

12-email-arzt-an-dienststelle-belastungsgrenzen.eml

Von	praxis-ahrends@privatpost.de
An	personalstelle@hafenpolizei.de
Datum	Thu, 18 Jun 2026 09:30:00 +0000
Betreff	Wiedereingliederung Herr Jessen - Belastungsgrenzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die ersten vier Wochen empfehle ich Innendienst ohne Nacht- und Bereitschaftsdienste. Einsätze mit unmittelbarer Konfliktlage sollten vorerst vermieden werden. Eine Neubewertung kann nach vier Wochen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Merle Ahrends

17_email_betriebsaerztin_belastungsgrenzen.eml

Von	"Dr. Paula Weiß" <betriebsarzt@polizei-bremen.de>
An	Personalreferat Bremen <personal-fuersorge@polizei-bremen.de>
Datum	Thu, 09 Jul 2026 15:26:00 +0200
Betreff	HPK N 26/447 - Wiedereingliederung Herr Größen / Einsatzgrenzen

Sehr geehrte Frau Strauß, Herr Größen war heute mit seiner Einwilligung zur arbeitsmedizinischen Besprechung hier. Für die ersten zwei Wochen hält er vier Stunden Tagesdienst ohne Nachtanteil für möglich. Einsätze mit unmittelbarer Gefahrstoffexposition, Alleinverantwortung oder ungeplantem Schichtende sollten in dieser Phase vermieden werden.

Die Empfehlung beruht auf dem heutigen Gespräch und den vorgelegten ärztlichen Unterlagen. Sie enthält keine Diagnoseangabe. Herr Größen möchte zunächst im Lagezentrum dokumentierende Aufgaben übernehmen, äußerte aber Sorge, dass dies in der Dienstgruppe als dauerhafte Herausnahme verstanden werde. Ein Gespräch mit dem Dienstgruppenleiter wäre deshalb vor Beginn sinnvoll.

Bitte teilen Sie mit, wer den Stufenplan organisatorisch begleitet und wie kurzfristige Änderungen gemeldet werden. Die nächste ärztliche Kontrolle ist für den 23. Juli um 9:00 Uhr vereinbart. Bis dahin sollte keine Ausweitung ohne Rücksprache erfolgen.

Freundliche Grüße

Dr. Paula Weiß

betriebsarzt@polizei-bremen.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Hafenpolizeikommissariat Nordkai

Betreff: Schicht- und Einsatzablauf von Polizeihauptkommissar Uwe Größen am 14. Februar 2026

Unser Zeichen: HPK N 26/447

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

03-beihilfe-heilfuersorge-bescheide.csv

Datum	Bescheid	Betrag	Problem
12.12.2024	Psychotherapie abgelehnt	1.240 EUR	Kausalität verneint
18.02.2025	Fahrtkosten Heilverfahren teilweise	186 EUR	nur körperliche Folge anerkannt
21.04.2025	Wiedereingliederung ohne Zulagenklärung	0 EUR	Bezügefolge offen
05.05.2025	PKV verweist auf Dienstherrn	offen	Systembruch Beihilfe/Heilfürsorge

18_schichten_mehrarbeit_januar_februar.csv

■Datum	Schicht	Planstunden	Iststunden	Besetzung_So II	Besetzung_Ist	Besonderheit
2026-01-09	Nacht	8.0	10.5	5	4	Schiffsbrand Nacharbeit
2026-01-21	Spät	8.0	9.75	5	3	Krankmeldungen
2026-02-03	Nacht	8.0	11.0	5	4	Personensuche Hafenbecken
2026-02-14	Spät	8.0	12.58	5	3	Gefahrgutaustritt Kai 24
2026-02-18	Tag	8.0	8.0	5	5	Zeitkorrektur Vortag eingetragen

Tabellenblatt: Kosten

Position	Betrag	Status
Therapie	3240	streitig
Fahrtkosten	418	teilweise
Supervision	900	offen
Dienstsport-Reha	620	offen

Tabellenblatt: Dienst

Phase	Stunden	Zulagenfrage
Phase 1	4	Nachtdienstzulage entfällt?
Phase 2	6	Einsatzdienst noch ausgeschlossen
Phase 3	8	volle Dienstfähigkeit offen

Dienstunfall Behrens: Verfahrenskarte

Einsatz

- Containerbrand
- Rauchgas
- Kollege verletzt

Gesundheit

- PTBS-Verdacht
- Erschöpfung
- Therapie

Dienstherr

- Teilablehnung
- Amtsarzt
- Wiedereingliederung

Ansprüche

- Unfallfürsorge
- Heilverfahren
- Versorgung

Interne Verfahrenskarte der Kanzlei.

Bilddatei: 08-bildanlage-verfahrenskarte.jpg

Unfallanzeige und Einsatzbericht

Der Einsatzbericht beschreibt einen Brand in Halle 7, den Verdacht auf austretende Chemikalien und die Evakuierung eines verletzten Kollegen aus einem Rauchbereich. Behrens übernahm zeitweise die Abschnittsleitung, weil der reguläre Einsatzleiter im Funkloch war. Um 03:20 Uhr brach sie nach Rückkehr zur Wache kurz zusammen. In der Unfallanzeige wurden zunächst nur Rauchgas und Knieprellung eingetragen.

Die psychischen Symptome wurden erst später ergänzt. Die Dienststelle hält dies für verspätet. Die Mandantin erwidert, sie habe die Symptome zunächst als normale Einsatznachwirkung verstanden und erst nach ärztlicher Einordnung als mögliche Dienstunfallfolge gemeldet.

Ärztlicher Verlauf

Datum	Dokument	Inhalt
15.09.2024	Durchgangs-/Notfallbericht	Rauchgasreizung, Prellung, Schlaflosigkeit erwähnt
10.10.2024	Hausärztliche Notiz	Alpträume und Konzentrationsprobleme
22.11.2024	Psychotherapeutische Erstdiagnostik	Verdacht PTBS, depressive Symptomatik
14.01.2025	Amtsärztliche Stellungnahme	Kausalität offen, private Belastungen erwähnt
03.04.2025	Fachgutachten	Ereignis geeignet, Verlauf plausibel, Wiedereingliederung empfohlen

Der Streit liegt nicht darin, ob Behrens krank ist. Der Streit liegt in der dienstunfallrechtlichen Kausalität und in der Frage, ob die Dienststelle die Behandlung als Unfallfürsorge steuern muss.

04-bem-wiedereingliederung.docx

Wiedereingliederungsplan Karla Behrens

Phase 1

Vier Wochen Innendienst ohne Nachtdienst, keine Gefahrguteinsätze, feste Ansprechpartnerin, wöchentliche Rückmeldung an Personalstelle und behandelnde Ärztin.

Phase 2

Steigerung auf sechs Stunden täglich, Teilnahme an Lagebesprechungen, aber keine alleinige Einsatzleitung. Parallel Supervision und Belastungstagebuch.

Rechtsfragen

BEM ist kein Ersatz für Dienstunfallanerkennung. Wiedereingliederung darf nicht als Beweis gegen fortbestehende Unfallfolgen verwertet werden, sondern soll Dienstfähigkeit erhalten.

Widerspruch gegen TeiIablehnung psychischer Dienstunfallfolgen

Die TeiIablehnung verengt den Dienstunfall auf körperliche Erstschiiden. Sie setzt sich nicht hinreichend mit dem Einsatzgeschehen, der unmittelbaren Belastungsreaktion, der spateren facharztlichen Einordnung und dem Verlauf auseinander. Dass private Belastungen vorhanden waren, schlieBt die wesentliche Mitursachlichkeit des Einsatzes nicht ohne weiteres aus.

Beantragt wird die Anerkennung der psychischen Gesundheitsstorung als Dienstunfallfolge, hilfsweise die Einholung eines unabhingigen fachpsychiatrischen Gutachtens mit konkreter Fragestellung. Zusatzlich werden Heilverfahrenskosten, Fahrtkosten, Wiedereingliederungsaufwand und die besoldungsrechtlichen Folgen der begrenzten Dienstfahigkeit gepruft.

Psychische Dienstunfallfolge und Kausalität

Der Mandant macht geltend, dass ein Einsatz bei der Hafenpolizei, die anschließende interne Aufarbeitung und eine fortgesetzte Überlastung zu einer psychischen Erkrankung geführt haben. Die Behörde trennt den einzelnen Einsatz vom späteren Burnout und erkennt nur eine kurzfristige Belastungsreaktion an.

Prüfungsproblem

Psychische Folgen können dienstunfallrechtlich relevant sein, wenn ein abgrenzbares Ereignis und eine zurechenbare Gesundheitsfolge nachweisbar sind. Schwieriger wird es, wenn sich ein einmaliges Ereignis mit Dauerbelastung, Führungsfehlern und privater Vorbelastung mischt. Dann muss die Akte medizinisch, dienstlich und zeitlich sehr sauber geführt werden.

Beweisfragen

- Was war das konkrete Ereignis?
- Welche Symptome traten wann auf?
- Welche ärztlichen Befunde sind zeitnah?
- Welche Belastungen sind allgemeiner Dienststress und welche unfallbezogen?
- Welche Wiedereingliederung wurde angeboten?

Stufenweise Wiedereingliederung - Plan und Konflikt

Der Plan sieht zunächst vier Stunden Innendienst ohne Nachtschicht vor. Die Dienststelle möchte den Mandanten dagegen früh wieder in den Hafendienst einteilen, weil Personal fehlt. Die behandelnde Ärztin hält dies für zu früh.

Konfliktlinie

Die Dienststelle darf Funktionsfähigkeit beachten, muss aber Fürsorgepflicht und gesundheitliche Stabilisierung ernst nehmen. Ein Wiedereingliederungsplan, der faktisch wie volle Dienstfähigkeit behandelt wird, kann scheitern und spätere Dienstunfähigkeit vertiefen.

Praktische Maßnahmen

- schriftliche Aufgabenbeschreibung,
- keine spontanen Nachtschichten,
- feste Ansprechpartnerin,
- wöchentliche Rückmeldung,
- Trennung zwischen Leistungsbewertung und Gesundheitsgespräch,
- Dokumentation jeder Abweichung.

BEM-Gesprächsleitfaden Hafenpolizei

Das Gespräch beginnt mit der Frage, welche Tätigkeiten aktuell möglich sind, nicht mit dem Vorwurf hoher Fehlzeiten.

Gesundheitsdaten werden nur freiwillig und zweckgebunden besprochen. Die Personalstelle erhält keine Diagnosedetails, die für die Maßnahme nicht erforderlich sind.

Der Mandant soll konkrete Belastungen benennen: Nachtschicht, Einsatzort, Alleindienst, Konflikt mit Vorgesetztem, Wegzeiten.

Ziel ist eine belastbare Rückkehr, nicht ein schneller Statistik-Erfolg.

Widerspruch gegen Teilablehnung der Unfallfürsorge

Der Bescheid erkennt nur eine kurzfristige Belastungsreaktion an und lehnt weitere Heilbehandlungskosten ab. Der Widerspruch rügt eine zu enge Kausalitätsbetrachtung. Die Behörde hat den zeitlichen Verlauf, die unmittelbaren ärztlichen Erstbefunde und die dienstliche Nachbelastung nicht vollständig gewürdigt.

Die Mandantenseite beantragt ein unabhängiges fachärztliches Gutachten, Einsicht in die Einsatznachbereitung und eine erneute Prüfung der Wiedereingliederungsmaßnahmen.

Hauptschriftsatz Dienstunfall, Burnout und Wiedereingliederung

Antrag und Ziel

Der Mandant begehrt die Anerkennung weiterer gesundheitlicher Folgen als dienstunfallbezogen, die Übernahme notwendiger Behandlungskosten und eine realistische stufenweise Wiedereingliederung. Der Fall ist nicht dadurch erledigt, dass die Behörde eine kurzfristige Belastungsreaktion anerkannt hat. Streitig ist, ob die späteren psychischen und funktionalen Einschränkungen dienstlich zurechenbar sind oder als allgemeine Erkrankung behandelt werden dürfen.

Sachverhalt

Der Mandant war bei einem belastenden Hafeneinsatz eingesetzt, bei dem eine Gefahrensituation, unklare Führungsentscheidungen und anschließende öffentliche Kritik zusammenkamen. Direkt danach traten Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und Vermeidungsverhalten auf. Die Dienststelle wertete dies zunächst als vorübergehende Belastung. Später kam es zu längeren Ausfallzeiten. Eine strukturierte Nachsorge erfolgte nur bruchstückhaft.

Rechtliche Bewertung

Psychische Dienstunfallfolgen verlangen eine sorgfältige Kausalitätsprüfung. Die Behörde darf nicht pauschal sagen, Burnout sei immer allgemeiner Dienststress. Ebenso darf die Mandantenseite nicht jede spätere Belastung automatisch dem Einsatz zuordnen. Entscheidend sind zeitlicher Verlauf, Erstbefunde, Konsistenz der Symptome, dienstliche Nachbelastungen und fachärztliche Einschätzungen.

Wiedereingliederung

Die Wiedereingliederung ist kein Personalsteuerungsinstrument zur schnellen Rückkehr in den Schichtplan. Sie muss gesundheitlich tragfähig sein. Wenn der Plan Innendienst ohne Nachtschicht vorsieht, darf die Dienststelle nicht informell doch belastende Dienste anordnen. Jede Abweichung muss dokumentiert und medizinisch rückgekoppelt werden.

Datenschutz und Fürsorge

Gesundheitsdaten sind besonders sensibel. Personalstelle, Vorgesetzte und Kollegium benötigen nicht dieselben Informationen. Die Kanzlei achtet darauf, dass Diagnosen nicht unnötig verbreitet werden. Gleichzeitig darf Datenschutz nicht als Vorwand genutzt werden, um fehlende Fürsorgemaßnahmen unsichtbar zu machen.

Ergebnis

Die Behörde muss den Ursachenzusammenhang neu prüfen, die medizinische Begutachtung erweitern und die Wiedereingliederung verbindlich gestalten.

Hafenpolizeikommissariat Nordkai

Am Überseehafen 4, 28217 Bremen

Telefon 0421 362-7710 | geschaeftszimmer@hpk-nordkai.de

Polizeipräsidium Bremen

Referat Personal und Fürsorge

In der Vahr 76

28329 Bremen

Bremen, 8. Juli 2026

Betreff: Schicht- und Einsatzablauf von Polizeihauptkommissar Uwe Größen am 14. Februar 2026 Unser Zeichen: HPK N 26/447

Sehr geehrte Frau Strauß,

Polizeihauptkommissar Größen begann den Spätdienst am 14. Februar um 13:42 Uhr. Wegen zweier Krankmeldungen war die Wasserschutzstreife nur mit drei statt fünf Beamten besetzt. Um 17:18 Uhr übernahm Herr Größen die Koordination eines Gefahrgutaustritts am Kai 24. Der Einsatz dauerte bis 23:51 Uhr; anschließend folgten Übergabe, Asservatenliste und die erste schriftliche Meldung.

Während des Einsatzes kam es um 20:06 Uhr zu einem Beinaheunfall, als ein Tankfahrzeug rückwärts in den abgesperrten Bereich setzte. Herr Größen zog eine Kollegin am Arm aus dem Fahrweg. Körperliche Verletzungen wurden vor Ort nicht angegeben. Gegen 22:30 Uhr wirkte er nach Wahrnehmung des Unterzeichners auffällig still und zitterte beim Ausfüllen der Messliste. Er lehnte den angebotenen Austausch ab, weil keine Ablösung verfügbar war.

Der Dienst endete tatsächlich um 2:17 Uhr. Im elektronischen System wurden zunächst nur zehn Stunden gebucht; die Korrektur erfolgte am 18. Februar. In den vorausgegangenen sechs Wochen hatte Herr Größen sieben Zusatzschichten übernommen. Der Bericht gibt die beobachteten Tatsachen und die Besetzungslage wieder. Eine medizinische Ursache oder dienstrechtliche Bewertung kann der Schichtführer nicht feststellen.

Mit freundlichen Grüßen

Erster Polizeihauptkommissar Jens Maaßen

Dienstgruppenleiter

Anlage: 18 schichten mehrarbeit januar februar (CSV-Export)

Telefonvermerk

Polizeipräsidium Bremen, Referat Personal und Fürsorge

Zum Vorgang HPK N 26/447, Polizeihauptkommissar Uwe Größen

Bremen, 15. Juli 2026, 09:40 Uhr

1 Gesprächsdaten

Telefonat der Unterzeichnerin mit Herrn Größen am 15. Juli 2026 von 9:05 Uhr bis etwa 9:30 Uhr. Herr Größen rief von seinem privaten Anschluss an, nachdem ihm das Schreiben zur stufenweisen Wiedereingliederung zugegangen war.

2 Inhalt

Herr Größen erklärte sich mit dem Beginn der Wiedereingliederung am Montag, 20. Juli 2026, einverstanden. Er bestätigte die betriebsärztliche Empfehlung von vier Stunden Tagesdienst ohne Nachtanteil für die ersten zwei Wochen. Als Einsatzort wünscht er das Geschäftszimmer des Kommissariats Nordkai, nicht die Wache selbst, weil ihn nach eigener Aussage der Blick auf den Kai 24 derzeit stark belastet. Ich habe zugesagt, das mit Herrn Maaßen zu klären; eine Entscheidung liegt noch nicht vor.

Zur Bezahlung fragte Herr Größen, ob die Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten während der Wiedereingliederung weitergezahlt wird und wie die im Februar korrigierten Mehrarbeitsstunden abgegolten werden. Ich habe erklärt, dass hierzu eine Stellungnahme der Bezügestelle angefordert ist und noch aussteht; nach dortiger telefonischer Auskunft vom 13. Juli sind die zwölf Komma fünf acht Iststunden vom 14. Februar erfasst, aber noch keinem Abgeltungslauf zugeordnet.

Herr Größen wies außerdem darauf hin, dass er den Termin zur amtsärztlichen Untersuchung am 22. Juli 2026, 10:30 Uhr, beim Gesundheitsamt Bremen wahrnehmen wird, bat aber darum, den Untersuchungsauftrag einsehen zu dürfen. Ich habe die Übersendung einer Kopie des Auftragsschreibens zugesagt. Auf die noch offene Frage der Fahrtkosten zu Therapieterminen kam er erneut zu sprechen; ich habe auf das laufende Widerspruchsverfahren verwiesen und keine Zusage gemacht.

3 Weiteres Vorgehen

Klärung Einsatzort mit Herrn Maaßen bis 17. Juli. Kopie des amtsärztlichen Untersuchungsauftrags an Herrn Größen versenden. Bezügestelle an die Stellungnahme zu Zulage und Mehrarbeit erinnern, Wiedervorlage 24. Juli.

Strauß, Regierungsamtfrau